

한 국 국 제 협 력 단 감 사

개 선

감 사 명 : 한국국제협력단 자회사 종합감사

제 목 : 외부강의 시 근태 관리 부적정

관계부서 : 한국국제협력단 자회사 (주)○○○

내 용

1. 업무개요

(주)○○○는 기획재정부 고시에 따라 지정된 공공기관은 아니나, 정부의 비정규직 정규직 전환 정책을 일환으로 설립된 공공기관 자회사로서 부패방지과 깨끗한 직장풍토 조성을 위하여 임직원이 준수하여야 할 행동기준으로서 「임직원행동강령」을 2022. 6. 10. 제정하여 시행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「임직원행동강령」 제21조에 따르면, (주)○○○ 임직원은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니되고, 또한 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 100만원(연간 300만원) 이하의 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다.

그러나 동규정 제23조에서 그 예외를 두어, 자신의 직무와 관련되거나 그 지

위·직책 등에서 유래하는 사실상의 영향을 통하여 요청받아 하게 되는 강의, 발표, 심사, 평가 등(이하 ‘외부강의등’)으로 인한 대가인 사례금은 받을 수 있으며, 이러한 외부강의등을 할 때에는 정해진 별도 서식에 따라 미리 또는 그 외부강의 등을 마친 마친 날부터 10일 이내에 승인권자에게 신고를 하여야 한다.

위 규정 내에서는 임직원이 외부강의등을 할 때 받을 수 있는 대가의 상한을 정하여 두고 있고, 외부강의등이 직무에 지장을 주거나 직무상 비밀과 정보를 누출할 위험성이 있다고 판단되는 경우에는 이를 제한할 수 있으며, 월 3회 또는 월 6시간을 초과하여 대가 있는 외부강의등을 할 때에는 대표이사의 승인을 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 (주)○○○○ 임직원이 외부강의를 근무일 중 근무시간 내 실시하고자 할 경우 양식에 따른 외근신청서를 작성하여 제출하고 있으나, 해당 양식에는 대체 근무에 관한 작성란이 없어 외근신청에 따른 대체근무 실시여부는 확인 할 수 없었다.

외근은 개념상 업무처리를 위해 지정된 근무장소 외의 장소에서 근무할 때를 가리키는 것인 바, 외부강의등이 해당 직원의 고유 업무가 아닌 이상, 이는 업무로 보기 어려운 개인 사정에 의한 일정임에도 불구하고 업무시간 내 외부강의등을 실시하고 그에 대한 대체근무를 실시하지 않고 있는 것은 부적정하다.

외부강의가 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래하는 사실상의 영향을 통하여 요청받은 것일지라도, 그 외부강의를 정해진 근무시간 내

별도의 대가를 받고 하는 경우라면 중복하여 노동에 대한 대가를 받는 것이므로 대체근무를 실시하지 않는 것은 적절하지 않다.

아래 [표26]의 외부강의 신고내역 중, 2023. 7. 1. ㉠ 외부강의와 같이 강의일이 휴일이거나, 2024. 1. 25. ㉡에 위원으로 참석한 외부강의와 같이 개인 반차를 이용하는 경우에는 대체근무가 불필요하나, 그 외의 경우에는 대체근무가 필요함에도 (주)○○○○에서는 이를 이행하지 않고 있었다.

[표26] 2023-2024 외부강의등 신고 내역

강의일자	신고일	강의명	신고자	승인권자	외근신청서	대체근무
2023	3/2	3/6	○○○	부장	X	X
	3/8	3/15	○○○	부장	X ¹⁾	X
	3/23	3/27	○○○	부장	0	X
	3/23	3/27	○○○	부장	0	X
	6/30	7/3	○○○	부장	0	X
	6/30	7/3	○○○	부장	0	X
	7/1(토)	7/3	○○○	부장	X (휴일)	불요
	7/12 7/13 7/14	7/17	○○○	부장	△ ²⁾	X
	7/25	7/25	○○○	부장	Zoom	X
	8/30	9/1	○○○	부장	0	X
	9/22	9/25	○○○	부장	0	X
	10/12	10/13	○○○	부장	0	X
	10/31	11/22	○○○	부장	0	X
	11/7	11/22	○○○	부장	0	X
	11/9	11/15	○○○	부장	0	X
	11/9	11/15	○○○	부장	0	X
	11/10	11/15	○○○	부장	0	X
	11/14	11/22	○○○	부장	0	X
	11/21	11/22	○○○	부장	0	X
	11/16	12/15 ³⁾	○○○	본부장	X(Zoom)	X
2024	1/25	1/25	○○○	본부장	X(반차)	불요
	1/29	1/31	○○○	부장	0	X

	2/29	3/11		○○○	본부장	X(Zoom)	X
--	------	------	--	-----	-----	---------	---

자료 : (주)○○○ 제출 외부강의 신고내역(신고인 사후 결과보고서 기준) 등 감사자료

한편, 「임직원행동강령」 제23조 제5항에 의하면, 임직원별 외부강의에 대한 승인권자가 다르게 규정⁴⁾되어 있으며, 팀장 및 부장의 경우에는 본부장의 승인을 받아야 한다. 그럼에도 불구하고, ○○○ 팀장의 경우에는 사전신고-사후보고 모두 소관 부장의 결재만 받는 등 규정 위반 사실이 확인되어 향후 승인요청 시 유의가 필요하다.

관계부서 의견 및 검토결과

(주)○○○는 감사결과에 대한 이견을 제시하지 않으며, 사규상 외부강의 신고에 따른 대체근무 지침이 부재하고, 본연의 과업과 외부강의의 내용이 무관하지 않은 관계로 대체근무에 대한 강행 근거가 부족하였으나, 복무지침 등 관련 규정의 개정을 통해 적절한 승인절차를 준수하도록 하고, 근무시간 내 이루어지는 대가를 받는 외부강의의 경우 대체근무 관련 규정을 보완하여 대체근무에 대한 이행 여부를 정기적으로 점검토록 하겠다고 하였다.

-
- 1) 2023. 3. 21. 전자결재 시스템에서 외근신청서가 도입됨
2) 2023. 7. 14. 외근신청서는 없음
3) 담당자 해외출장(12.13.복귀)으로 인한 강사료 및 원고료 파악 지연
4) ⑤ 외부강의 등에 대한 임직원별 승인권자는 다음 각 호와 같다.
1. 상임이사 : 대표이사
2. 본부장 : 상임이사
3. 팀장, 부장 : 본부장 (감사부서장 : 감사)
4. 그 밖의 직원 : 부장

조치할 사항

(주)○○○ 대표이사는,

- ① 임직원이 대가를 받고 근무시간 내 외부강의 등을 실시할 경우, 대체근무를 실시할 수 있도록 하고 이에 대한 복무 관리를 철저히 하시기 바랍니다.
- ② 아울러, 외부강의 시 적정한 승인권자에게 승인을 받을 수 있도록 외부강의 등과 관련한 규정을 개정하시기 바랍니다. (개선)